

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2275/2532

นาวาอากาศโทอุดม นุชนนท์
พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
มาตรา

พ.ร.บ.การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา

คณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 18 ซึ่งรวมถึงอำนาจในการออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 5 และมาตรา 18 โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อน

จำเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย จัดให้มีลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอด เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (2) (3) การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ - ที่ ๑๘ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลากลางวัน จำเลยตั้งด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจอดรถในลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยจากโจทก์ซึ่งนำรถเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นเงิน ๑๐ บาท โดยมีจำเลยทั้งสิบแปดไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังไม่ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการทำอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อำนาจคณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ คณะกรรมการฯ จึงนำบทบังคับตามมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับต่อผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ฯ ไม่ได้ ดังนั้น จำเลยทั้งสิบแปดในฐานะพนักงานของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย จึงไม่มีอำนาจที่จะกระทำการตั้งด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากโจทก์ได้ อันเป็นการเจตนาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยการกระทำการดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๑

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสิบแปดไม่เป็นความผิด ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสิบแปด เป็นความผิดหรือไม่ ปรากฏว่า พระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ วรรคสอง ให้การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการทำอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการทำอากาศยาน มาตรา ๘ ให้การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และอำนาจนี้ให้รวมถึง (๒) จัดให้มี ฯลฯ บริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของการทำอากาศยาน (๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ ฯลฯ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (๒) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๘ เห็นได้ว่า คณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือจำเลยทั้งสิบแปดมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อนตามมาตรา ๕ เหมือนอำนาจตามมาตราอื่น ๆ เช่นมาตรา ๙ เป็นต้น ดังนั้น แม้จะฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบแปดจัดให้มีลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย แล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอดอย่างที่ทำกับโจทก์ตามฟ้อง ก็เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ (๒) (๓) การกระทำของจำเลยทั้งสิบแปดจึงไม่มีความผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องมานั้น ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปฐา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วิระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลอาญา -

ศาลอุทธรณ์ - นายชวลิต พรายภู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ